

MOHAMMED AKHYAR BIN ABD RAHMAN

lwn

NOORHIDAYAH BT SANUSI

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Hj. Yusof Bin Musa (Pengerusi), YA Prof Adjung Dato' Dr. Haji Mohd Na'im bin Haji Mokhtar (Panel), YA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zin (Panel), pada 27 Julai 2018 / 14 Zulkaedah 1439H]

Kes Semakan No. 10000-003-0019-2018

[Semakan Interim Nafkah Anak]

Peguam Pemohon: *Nailah Ramli & Partners*

Peguam Responden: -

ALASAN PENGHAKIMAN

Permohonan

[1] Pemohon Mohammed Akhsar bin Abd Rahman telah menfailkan permohonan semakan ini pada 11/2/2018 ke atas prosiding Permohonan no: 10400-038-0715-2017 yang berjalan di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor.

[2] Pemohon memohon kepada Mahkamah Rayuan Syariah seperti mana berikut:-

- i) Mahkamah menjalankan semakan ke atas keputusan dalam kes Permohonan no: 10400-038-0715-2017 di Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor Darul Ehsan terhadap keputusan Yang Arif Hakim

Bicara yang telah memutuskan keputusan tanpa membuat rujukan kepada prosedur dan undang-undang sepertimana yang terkandung dalam Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

- ii) Apa-apa perintah dan/atau relief lain yang difikirkan patut dan/atau suaimanfaat menurut Hukum syarak oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

Fakta Kes Dan Prosiding Di Mahkamah Tinggi Syariah

[3] Pemohon dan Responden adalah pasangan suami isteri yang berkahwin pada 5/12/2008. Mereka telah bercerai pada 5/3/2015 dan telah disahkan di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam. Hasil perkahwinan tersebut mereka telah memperolehi 2 orang anak bernama:-

(1) Ayesha Damia bt Mohammed Akhsar

(2) Amer Daniel bin Mohammed Akhsar

(kemudian daripada ini dirujuk sebagai 'anak-anak tersebut')

[4] Responden telah membuat satu permohonan interim nafkah anak terhadap anak-anak tersebut melalui kes Permohonan no: 10400-038-0715-2017 di Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam Selangor (kemudian daripada ini dirujuk sebagai 'kes Interim tersebut').

[5] Pemohon menyatakan selepas kes Interim tersebut difailkan di Mahkamah ini, bahawa penyampaian sesalinan saman tidak dibuat secara kediri kepada Pemohon selaku pihak Responden dalam kes interim tersebut. Pemohon menyatakan bahawa penyampaian saman secara kediri yang dilakukan oleh

Responden adalah tidak sempurna kerana saman tersebut tidak langsung diserahkan kepada Pemohon dan hanya ditinggalkan di hadapan grill pintu rumah tanpa ada apa-apa bukti penerimaan saman tersebut daripada Pemohon.

[6] Selanjutnya, Pemohon menyatakan bahawa kes interim tersebut telah didengar dan diteruskan tanpa kehadiran beliau pada 17/10/2017 dan 14/11/2017, walaupun penyampaian notis permohonan tidak sempurna dan tanpa memaklumkan atau memberikan apa-apa notis kepada Pemohon untuk hadir ke Mahkamah bagi mengikuti prosiding kes tersebut. Pemohon hanya mengetahui tarikh keputusan bagi kes Interim tersebut telah ditetapkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam pada 16/1/2018.

[7] Pada 16/1/2018 adalah prosiding untuk keputusan bagi kes tersebut, Peguam Syarie Pemohon telah memohon penangguhan kepada Hakim Bicara bagi memfailkan Afidavit Jawapan sebagai menjawab kepada permohonan kes Interim tersebut. Walau bagaimanapun Hakim Bicara pada 16/1/2018 telah membuat keputusan tanpa merujuk kepada prosedur dan undang-undang sepertimana yang terkandung dalam Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

Pemohon mendakwa Hakim Bicara telah terkhilaf apabila bertindak mengenyepikan kepentingan penyempurnaan penyampaian notis permohonan kes tersebut dengan meneruskan prosiding kes hingga ke peringkat keputusan walaupun tiada bukti penerimaan saman yang dikemukakan kepada Mahkamah.

[8] Selain itu, Pemohon menyatakan Hakim Bicara juga telah gagal mengambil kira persetujuan Peguam Syarie Responden untuk menerima Afidavit Jawapan Pemohon yang telah difailkan ketika prosiding masih lagi sedang berlangsung. Hakim Bicara tidak menangguhkan prosiding bagi

memberi ruang kepada Peguam Syarie Responden untuk memasukkan Afidavit Balasan memandangkan beliau bersetuju untuk menerima Afidavit Jawapan yang disediakan oleh Pemohon. Oleh itu, tindakan Hakim Bicara tersebut telah memprejudiskan hak Pemohon untuk membela diri dalam undang-undang dan hukum Syarak.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

[9] Menjadi suatu prinsip di Mahkamah ini bahawa proses semakan keputusan/penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa menjalankan proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Dengan lain perkataan bukan semua keputusan Mahkamah boleh disemak. Dalam hal ini kami merujuk kepada satu keputusan Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes *Mokhtar b. Yusup lwn. Nurin bt. Abdullah*, Kes Mal (Semakan) No.14000-003-0035-2011 yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan pada 07/03/2012 yang menyatakan sebagaimana berikut:

“Proses semakan semata-mata untuk menyemak apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi Nas-Nas Syarak yang qatie atau jelas berlawanan dengan Undang-Undang yang sedang berkuatkuasa.”

[10] Permohonan Pemohon ialah untuk kami menyemak prosiding kes mal no. 10400-038-0715-2017 di Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang pada pendapat Pemohon telah dinafikan haknya untuk memfailkan Afidavit Jawapan sebelum prosiding diteruskan dengan keputusan.

[19] Secara umumnya matlamat institusi kehakiman syariah ialah untuk menegakkan keadilan. Ianya jelas sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa' ayat 58 :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾

Maksudnya:-

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan Segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya), dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, (Allah menyuruh) kamu menghukum Dengan adil."

[20] Mengikut kaedah asal perbicaraan dalam Islam juga, setiap penghakiman hendaklah dibuat dengan kehadiran kedua-dua belah pihak iaitu pihak yang mendakwa dan pihak yang kena dakwa. Ini bertepatan dengan sebuah hadis Rasulullah s.a.w, yang diriwayatkan daripada 'Ali bin Abi Talib di mana Rasulullah s.a.w telah bersabda kepadanya yang bermaksud:-

"Jika datang dua orang yang berbalah meminta penghakiman kepadamu, maka janganlah kamu menjatuhkan hukuman kepadapihak yang pertama sehingga kamu mendengar keterangan pihak yang kedua, setelah itu kamu akan mengetahui bagaimana cara untuk menjatuhkan hukuman."

(Al-Mubarakfuri, Abu al-'Ala' Muhammad bin 'Abd al-Rahman (1963), Tuhfah al-Ahwazi, "Bab Ma Ja'a fi al-Qadi La Yaqdi Bayna al-Khasmayn Hatta Yasma'a Kalamahuma", no. hadis 1348, j. 4. Madinah: al-Maktabah al-Salafiyah, h. 561)

[21] Hadith di atas menunjukkan bahawa seseorang hakim apabila hendak menjatuhkan hukuman, perlu mempunyai pengetahuan yang cukup tentang keterangan daripada kedua-dua pihak yang berselisih pendapat sebelum dia boleh menjatuhkan sesuatu hukuman. Kejahilan tentang perkara tersebut akan

menyebabkan penghakiman itu menjadi tidak tepat dan tidak sah berdasarkan larangan daripada nabi s.a.w di atas.

[22] Dalam konteks mengambil keterangan pihak-pihak yang bertikai, suka kami merujuk kepada *Kitab al-Umm*, karangan Muhammad Bin Idris al-Syafie, *Dar al-Wafa' lil-Tab'ah wal-Nashr wal-Tawzi'*, Jld. 7, hlm.534 yang menjelaskan bahawa seorang Hakim itu ketika menghadiri perbicaraan hendaklah mendengar hujah kedua-dua pihak sehingga memahami apa yang dituntut dan dibahaskan. Seorang hakim juga ketika membuat keputusan hendaklah menjelaskan kepada pihak-pihak yang bertikai serta hujah masing-masing dan sebab-sebab penghakimannya dalam sesuatu kes yang diputuskannya. Tindakan tersebut sangat penting supaya pihak-pihak yang bertikai akan berpuashati atas keputusan tersebut dan dapat mengelakkan tohmah. Petikan tersebut berbunyi:-

قال : وأحب للقاضي إذا أراد القضاء على رجل أن يجلسه ، ويبين له ، ويقول له :
احتججت عندي بكذا ، وجاءت البينة عليك بكذا ، واحتج خصمك بكذا ، فرأيت
الحكم عليك من قبل كذا ؛ ليكون أطيب لنفس المحكوم عليه ، وأبعد من التهمة .

وأحرى إن كان القاضي غفل من ذلك عن موضع فيه حجة أن يبينه (١) ، فإن رأى فيها شيئاً يبين له أن يرجع ، أو يشكل عليه أن يقف حتى يتبين له . فإن لم ير فيها شيئاً أخبره أنه لا شيء له فيها ، وأخبره بالوجه الذي رأى أنه لا شيء له فيها ، وإن لم يفعل جاز حكمه ، غير أن قد ترك موضع الإعذار (٢) إلى المقتضى عليه عند القضاء .

Maksudnya :

"Asy Syafie berkata : Aku menyukai seorang Hakim apabila dia ingin memutuskan penghakimannya ke atas seorang lelaki menyuruh lelaki itu duduk dan menjelaskannya sambil berkata kepadanya: engkau berhujjah kepada saya begini, sedangkan buktinya begini dan hujah yang dikemukakan lawanmu begini, maka saya melihat hukuman untukmu dari segi ini supaya lebih baik untuk orang yang dihukumkan atasnya dan lebih jauh dari tohmahan, dan lebih patut, jika Hakim itu lupa dari demikian dari tempat yang ada padanya hujah untuk dia menjelaskannya

[11] Bagi membolehkan kami mengetahui sama ada telah berlaku apa-apa kecacatan di dalam proses perbicaraan sebagaimana yang didakwa Pemohon, kami telah memanggil dan meneliti fail/rekod kes yang berkaitan dengan permohonan ini iaitu fail kes permohonan interim nafkah anak no. 10400-038-0715-2017.

[12] Setelah Kami meneliti fail dan rekod perbicaraan kes tersebut, kami berpendapat isu penyampaian Notis Permohonan kepada Pemohon hendaklah diulas terlebih dahulu sebelum kami menyentuh isu-isu lain, kerana sesuatu kes mal hanya dapat diteruskan sekiranya penyampaian saman/notis disempurnakan ke atas pihak yang dituntut.

[13] Pada sebutan kali-1 bertarikh 17/10/2017, wakil peguam Responden telah memohon kepada Mahkamah Bicara untuk membuat penyerahan semula notis permohonan kepada Pemohon. Ini bermaksud, penyampaian notis permohonan kepada Pemohon masih tidak menepati kehendak seksyen 41 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 iaitu hendaklah disampaikan ke diri Pemohon sendiri.

[14] Pada prosiding ke-2 bertarikh 13/11/2017 pula, Pemohon tidak hadir dan Responden hadir. Kes telah diteruskan dengan keterangan Responden. Hakim Bicara seterusnya telah tangguhkan kes untuk keputusan pada 16/1/2018.

[15] Merujuk rekod perbicaraan kes di hadapan kami, didapati afidavit penyampaian bahawa notis permohonan telah diserahkan kepada Pemohon telah difailkan di Mahkamah Bicara pada 31/10/2017. Afidavit tersebut menyatakan bahawa satu salinan Permohonan telah diserahkan ke diri pihak Pemohon pada 23/10/2017 namun Pemohon enggan menandatangani akaun penerimaan Permohonan tersebut. Permohonan tersebut kemudiannya ditinggalkan dalam

perhatian Pemohon. Persoalannya adakah penyerahan Permohonan tersebut dianggap sempurna apabila ditinggalkan atas sebab satu pihak enggan menerima?

[16] Dalam hal ini suka kami merujuk kepada seksyen 42 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang mana undang-undang membolehkan Saman/Permohonan boleh ditinggalkan apabila orang tersebut enggan menerimanya. Oleh yang demikian, iaitu kami berpendapat diperingkat ini, Hakim Bicara sama sekali tidak terkhilaf apabila meneruskan pendengaran kes tanpa kehadiran Pemohon kerana Permohonan telah dianggap berjaya diserahkan secara ke diri Pemohon.

[17] Semasa prosiding ke-3, iaitu hari yang ditetapkan untuk keputusan Pemohon dan Responden hadir. Peguam Pemohon memaklumkan bahawa beliau baru dilantik oleh Pemohon dan memohon kepada Mahkamah agar menerima Afidavit Jawapan yang difailkan pada 15/1/2018 yang lalu. Peguam Syarie Pemohon menyatakan bahawa Pemohon tidak hadir pada tarikh yang lepas kerana saman/notis tidak diserahkan dengan sempurna.

[18] Dalam isu ini, kami mendapati bahawa Hakim Bicara telah memberikan keputusannya tanpa terlebih dahulu mendengar keterangan dari pihak Pemohon iaitu Responden dalam kes Interim tersebut. Kegagalan Hakim Bicara mendengar keterangan Pemohon/Responden adalah bertentangan atau bersalahan dengan Seksyen 126 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003. Perkara ini akan mengundang perasaan tidak puas hati dan menimbulkan tohmahan.

jika dia melihat padanya ada sesuatu yang dia perlu menjelaskannya padanya maka dia hendaklah merujuk kembali atau dia merasa musykil maka hendaklah dia tidak menjatuhkan hukuman sehingga jelas baginya. Kalau dia tidak mendapati padanya sesuatu maka dia hendaklah menyatakannya bahawa tidak ada sesuatu hujah padanya dan hendaklah dia menyatakan dengan pandangannya yang dia berpendapat bahawasanya tidak ada hujah baginya pada sesuatu perkara dan jika dia tidak melakukan yang demikian hukumannya sah, tetapi bahawasanya sesungguhnya telah meninggalkan satu tempat yang menjadi celaan pada kes yang diputuskannya ketika penghakiman."

[23] YA Hakim bicara seharusnya berpegang kepada prinsip keadilan yang mengatakan "*Justice rushed is justice crushed*", dengan tidak terburu-buru atau gopoh dalam mengendalikan kes atau memberikan keputusannya. Tindakan gopoh Hakim bicara dalam mengendalikan kes juga boleh menyebabkan ketidak adilan kepada pihak-pihak dalam sesuatu tindakan. Maksud kami di sini, ianya tidaklah bererti bahawa Mahkamah boleh berlengah-lengah untuk menyelesaikan kes, kerana prinsip keadilan juga menyatakan "*Justice delayed is justice denied*". Dalam kes ini kami berpendapat bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf ketika mengeluarkan keputusan pada 10.07.2017 tersebut.

[24] Oleh yang demikian, berdasarkan ulasan-ulasan di atas, kami berpendapat perintah Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor Permohonan no: 10400-038-0715-2017 bertarikh 16/1/2018 adalah tidak selaras dan tidak bertepatan dengan kehendak undang-undang dan hukum Syarak dan ianya telah menyebabkan ketidakadilan kepada Pemohon. Hakim Bicara telah terkhilaf semasa dalam proses membuat keputusan tersebut dimana ia telah menjejaskan keadilan; atau/dan proses itu jelas berlawanan dengan undang-undang yang sedang berkuatkuasa.

KEPUTUSAN

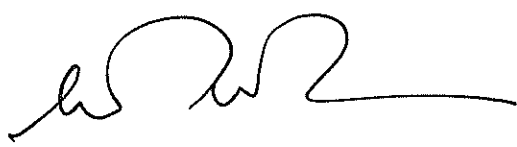
SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan Semakan Pemohon dan Affidavit Pemohon yang diangkat sumpah pada 11/2/ 2018, MAKA kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

- [1] Permohonan Semakan Pemohon diterima;
- [2] Perintah kes Permohonan no. 10400-038-0715-2017 bertarikh 16/1/2018 dibatalkan; dan
- [3] Kes Permohonan no. 10400-038-0715-2017 diperintahkan dibicarakan semula.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

- 
-
1. **YA. PROF ADJUNG DATO'DR. HAJI MOHD NA'IM BIN HAJI MOKHTAR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
-
2. **Y.A TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Tarikh :